

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6189/2539

นายสมพงษ์ สกลวา
นายประเสริฐหรือเชียง เอี้ยวคนอง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 26, มาตรา 37

ตามบทบัญญัติในมาตรา 26 และมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 เห็นได้ว่า เมื่อสิ้นระยะเวลาการเช่าตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ให้เช่ามีได้บอกเลิกการเช่าตามมาตรา 37 และผู้เช่ายังทำนาในที่นั้นต่อไป ให้ถือว่าได้มีการเช่าที่นั้นต่อไปอีกคราวละหกปี และการบอกเลิกการเช่าต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรา 37 โดยผู้ให้เช่าต้องบอกเลิกเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนจะครบกำหนดการเช่าและผู้ให้เช่าจะบอกเลิกการเช่าได้ก็ด้วยเหตุตามที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 37

การเช่าระหว่างโจทก์และจำเลยจะครบกำหนดในวันที่ 20 ตุลาคม 2532 แต่โจทก์มีหนังสือบอกเลิกการเช่าเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2532 การบอกเลิกการเช่าดังกล่าวจึงเป็นการบอกเลิกก่อนครบกำหนดการเช่าเพียง 8 เดือนเท่านั้น และตามหนังสือบอกกล่าวก็มีได้ระบุเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่าไปยัง คชก.ตำบล ตามที่ พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 37 กำหนดไว้ การบอกเลิกการเช่าจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงยังไม่สิ้นสุดลง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย

การเช่านาระหว่างโจทก์และจำเลยจะครบกำหนดในวันที่ 20 ตุลาคม 2532 แต่โจทก์มีหนังสือบอกเลิกการเช่าเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2532 การบอกเลิกการเช่าดังกล่าวจึงเป็นการบอกเลิกก่อนครบกำหนดการเช่าเพียง 8 เดือนเท่านั้น และตามหนังสือบอกกล่าวก็มีได้ระบุเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่าไปยัง คชก. ตำบล ตามที่ พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 37 กำหนดไว้ การบอกเลิกการเช่าจึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย การเช่านาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงยังไม่สิ้นสุดลง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายสุพจน์ บุญปริอาทร

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชา มั่นสกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ